

הצהרת מנהל פרויקט לאשור מסמכים לחתימה

לכבוד
סמנכ"ל הנדסה / מנכ"ל החברה

הנדון: פרויקט אמ"ט - תב"ע מס' _____ / בנין מס' _____ - בקשה להיתר / בקשה להיתר שינויים
בקשה לטופס 4 / בקשה לתעודת גמר / כתב התחייבות לרשות / הסכם תכנון (יחול ס"ס) .
(חוליס אפדל)

1. מצ"ב 1 העתקים מהבקשה הנ"ל לחתימתכם.
2. בדקתי את המסמכים ומצאתי אותם תקינים.
3. תכניות ומפרטי המכר עודכנו בהתאם לביצוע בפועל או לביצוע העתידי ונשמרו בכונן I.
4. לנ"ל מצורפים:

נא לחתום חתימה אמינה & חתום - האמין .
כ יג חס"ה - אש"מ חותמת א"מ .
אמי חתימה אסנוק ואהפניו א"י סחיו .

בברכה,

אנה אור

מנהל הפרויקט

העתק:
סמנכ"ל שיווק ומנהל מכירות אזורי
מנהלת מחלקת רישום
עו"ד מלווה

א"אפריקה ישראל מגורים

חוזה מנהל מודל בים ותיאום מערכות

סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007

גבעת שמואל

גבעת שמואל חוזשה בע"מ
ח.פ. 514677533
מחיר

NT-10-2259CO מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: מנהל מודל

גרסה: 0.16

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים
1006-1007

ספק: גיא כ"ץ

חוזה מנהל מודל בים ותיאום מערכות

שנערך ונחתם ביום 19/07/2023

בין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו ג'1, אור יהודה
514677533

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

ל בין

גיא כ"ץ
רח' המגינים 53, חיפה

(להלן: "היועץ")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור ליועץ את ביצוע שירותי היועץ כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והיועץ הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1 למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" – כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" – כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" – שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" – מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט ליועץ.

"התכניות" – התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י היועץ תוך כדי ביצוע שירותי היועץ, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים

ג.כ

NT-10-2259CO :מס' חוזה

תבנית: מנהל מודל

פרויקט: סביון גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

סטטוס:

0.16

גרסה:

ספק: גיא כ"ץ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677533

ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י היועץ כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי

היועץ"/

"השירותים" – השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל"

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"/

"ההסכם"

חוזה זה על נספחיו.

"הדין"

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות

המקומית"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה

הפיתוח"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי;
נספח ב' -	שירותי היועץ – ניהול מודל בים ותאום מערכות;
נספח ג' -	לוח זמנים;
נספח ד' -	שכר היועץ;
נספח ה' -	תשלומי שכר היועץ;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי היועץ;
נספח ז' 1 -	אישור על קיום ביטוחי היועץ;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי היועץ

2.1 המזמין מוסר בזה ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע שירותי היועץ.

2.2 היועץ מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי היועץ וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי היועץ, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי היועץ על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3 היועץ מצהיר, כי ידוע לו ששירותי היועץ על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסף ומצהיר היועץ, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

ג.כ

NT-10-2259CO :מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

סבינו גבעות

שמואל מגרשים

1006-1007

סטטוס:

0.16

גרסה:

פיק: גיא כ"ץ

גביע שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677533

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

- 2.4 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.
- 2.5 היועץ יבסס את שירותי היועץ על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שייקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שייקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי היועץ, והכל כפי שייקבע ע"י המנהל. כן מתחייב היועץ, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7 היועץ ישמור על נהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל היועץ להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9 היועץ מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי היועץ והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר היועץ כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי היועץ, הן אצל המזמין והן אצל אחרים, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי היועץ.
- 2.10 היועץ מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי היועץ, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. היועץ מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11 היועץ לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והיועץ מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור ליועץ אחר, מתחייב היועץ לשתף עמו פעולה ככל שידרש.
- 2.13 היועץ ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "@view", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1 היועץ מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי היועץ יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2 היועץ מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי היועץ ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי היועץ.
- 3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של היועץ, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות ליועץ מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו

מס' חוזה: NT-10-2259CO

תבנית: מנהל מודל

סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

000000:

גרסה: 0.16

990:

גביע שמואל החדשה בע"מ
514677533
© וקסלר, ברגמן ושות' ע"מ

ואחריותו של היועץ, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של היועץ למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "**המנהל הראשי**"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

היועץ מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופה של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של היועץ שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות היועץ כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהיועץ להחליף כל עובד מעובדיו של היועץ שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות היועץ, ועל היועץ למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי היועץ תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את היועץ מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6 היועץ מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי היועץ. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי היועץ ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות היועץ

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי היועץ וכל הכרוך בכך, יפעל היועץ בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1 שהיועץ לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2 שהיועץ לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה היועץ רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי היועץ כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי היועץ וכן לבדוק את טיב שירותי היועץ הנעשים על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם היועץ מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

NT-10-2259CO מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-007

גיא י"ץ

טוטוט:

גרסה: 0.16

990:

ג.כ

© וקסלר, יבנה 2015
משרד התכנון והבנייה
מנהל תכנון ופיקוח
514677533 פ.נ.

- 5.2 היועץ ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שרותי היועץ וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.
- 5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד היועץ ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי היועץ והיועץ מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.
- 5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות היועץ על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את היועץ מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.
- 5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי היועץ על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהיועץ להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את היועץ מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1 היועץ יבצע את שירותי היועץ בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "**לוח הזמנים**"). כל שירות הכלול בשירותי היועץ, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי היועץ במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי היועץ בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2 לא יתחיל היועץ בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין היועץ לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי היועץ או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי היועץ עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4 ידוע ליועץ, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.
- 6.5 עיכוב בביצוע שירותי היועץ יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "**אירוע דוחה**") שלדעת המנהל לא הייתה ליועץ שליטה עליו.
- 6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע היועץ למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.5.3 היועץ לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.
- 6.5.4 המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

NT-10-2259CO מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

סביוני גבעת
שמואל מגרשים

1006-1007

טוטוטו:

גרסה: 0.16

פיק: גיא כ"ץ

© וקסלר, ברגמן ושות' ע"מ
החברה בע"מ
51467533
ח.נ.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי היועץ, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

- 6.6 היועץ מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.
- 6.7 ב-1 לכל חודש גרוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור היועץ למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי היועץ ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.
- 6.8 המנהל רשאי לבקר במשרד היועץ ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי היועץ, והיועץ ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות היועץ לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר היועץ

- 7.1 תמורת שירותי היועץ וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין ליועץ שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר היועץ").
- 7.2 בהוצאות הממשיות בשרותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:
- 7.2.1 הדפסות בתווין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק היועץ במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתווין, אשר מיועדות ליועץ בהליך עבודתו, לא יהיה היועץ זכאי לקבלת החזר.
- 7.2.2 העתקות שנמסרו ע"י היועץ למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק היועץ במשרדו.
- 7.2.3 שכפול מסמכים.
- 7.2.4 מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).
- 7.2.5 מדידות וצילומי אוויר.
- 7.2.6 קידוחים ובדיקות קרקע.
- 7.2.7 שליחויות.
- שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי היועץ באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמזורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבועוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.
- 7.3 על חשבון שכר היועץ ישולמו ליועץ תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.
- כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר היועץ ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי היועץ ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע ליועץ. במקרה של הפסקת עבודתו של היועץ כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

- 7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והיועץ לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע

פרויקט: סביובי גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
NT-10-2259CO :מ' חוזה:

גרסה: 0.16 :טיוטט

הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר היועץ במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק היועץ את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י היועץ ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי היועץ לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי היועץ תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר היועץ, הינם הצגת רישיון היועץ כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי היועץ כדן, חתום ע"י רוי"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהיועץ לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר היועץ, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר היועץ שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר היועץ בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שנויים בתכנון

8.1 היועץ מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלב התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את היועץ בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי היועץ, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהיועץ ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי היועץ ושכר היועץ. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע ליועץ דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של היועץ ו/או של היועצים.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י היועץ.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4 היועץ מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין היועץ לרוכשים. היועץ יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין היועץ לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

מס' חוזה: NT-10-2259CO

תבנית: מנהל מודל

סביוני גבעת
שמאל מגרשים

1006-1007

סטטוס:

גרסה: 0.16

ספק: גיא כ"ץ

- 9.1 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או ליועץ ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.
- היועץ מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ.
- 9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי היועץ ו/או מתן הוראות ליועץ אינו משחרר את היועץ מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

- 9.3 מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **כנספח ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספח ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף 9.3 לאישור עריכת הביטוח.
- 9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים שהוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.
- 9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאינה פוטרת את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה.
- 9.7 מוסכם בזאת, כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי המזמין או המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל,

מס' חוזה: NT-10-2259CO

תבנית: מנהל מודל

פרויקט: סביון גבעות

שמואל מגרשים

1006-1007

גיא פ"ץ

טוטוטו:

גרסה: 0.16

ג.כ

גבעת שמואל החברה לניהול
ח.פ. 514677583

בגין אובדן או נזק כאמור.

- 9.11 אם לדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי היועץ, על היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי היועץ, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי היועץ.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל היועץ תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי היועץ כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16 היועץ מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא את כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן היועץ, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.
- 9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

- 10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי היועץ וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור היועץ למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן היועץ בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.
- 10.2 עם גמר שירותי היועץ, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון הסופי לביצוע, (למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת).
- 10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.
- 10.4 כמו כן, חייב היועץ לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.
- 10.5 היועץ לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.
- 10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר היועץ בהתאם להוראות

מס' חוזה: NT-10-2259CO

תבנית: מנהל מודל

סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007

סטטוס:

גרסה: 0.16

יוא"כ"ץ

ג.כ

גבעת שמואל החדשה בע"מ

51.407.0033

חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע ליועץ דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. היועץ אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד היועץ

- 11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של היועץ כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של היועץ.
- 11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין היועץ ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי היועץ ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין היועץ ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי היועץ ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.
- 11.3 מוסכם בזה, כי היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעלתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4 היועץ מצהיר ומתחייב, כי יישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על היועץ ו/או עובדי היועץ בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי היועץ.
- 11.5 היועץ יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היועץ מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי היועץ ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה היועץ את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט ע"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ.
- 11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

- 12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחיו, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך ליועץ. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר

NT-10-2259CO :מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים

1006-1007

:010000

0.16 גרסה:

790: גיא כ"ץ

ג.ג

גבעת שמואל החוזה בע"מ
514677533
© 2017, ברגמן ושות' עורכי-דין

בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: **"תאריך הפסקת השרות"**).

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי היועץ שבוצע עד לתאריך הפסקת השרות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה היועץ חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי היועץ על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה היועץ זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. היועץ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה ביועץ, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והיועץ לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. היועץ הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד היועץ נפטר, היועץ פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של היועץ.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי היועץ שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

פרויקט: סביוני גבעת תבנית: מנהל מודל מס' חוזה: NT-10-2259CO

שמואל מגרשם
1006-1007

ספק: גיא כ"ץ

גרסה: 0.16

סטטוס:

ג.ג

© וקסלר, ובהמשך שירותי-החדשה בע"מ

514677583

- 12.4 אם המנהל הראשי במשרד היועץ ו/או היועץ נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה ליועץ, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.
- 12.5 התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.
- 12.6 בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטול, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ שבוצעו עד לאותו מועד, והיועץ מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.
- 12.7 כל אימת שהיועץ לא יקיים איזו מהתחייבותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.
- 12.8 השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת היועץ ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

- 13.1 אין היועץ רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 13.2 אין היועץ רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי היועץ, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 13.3 ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את היועץ מאחריותו והתחייבותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והיועץ יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/גם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי היועץ.
- 13.4 שירותי היועץ יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של היועץ בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות היועץ כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.
- 13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ.

14. סיום שירותי היועץ

- 14.1 שירותי היועץ יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 14.1.1 חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין ליועץ במסגרת הוראות אותו סעיף.
- 14.1.2 עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין ליועץ, כי הושלם מתן שירותי היועץ על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

- 15.1 היועץ מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי היועץ, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה

פרויקט: סביוני גבעת תבנית: מנהל מודל
שמואל מגרשים
1006-1007
NT-10-2259CO :מס' חוזה: 016 :גרסה: :טוטוט

כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של היועץ על פי כל דין, ינקוט היועץ בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי היועץ כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית היועץ לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שננקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע היועץ למנהל מיד עם אירועה.

15.3 היועץ יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי היועץ, ימסור היועץ לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד היועץ

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה ליועץ כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והיועץ לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ, שביצע היועץ על פי חוזה זה.

16.2 היועץ מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי היועץ ו/או מסירתם לידי יועץ אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף היועץ פעולה עם המזמין ו/או עם היועץ החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של היועץ החליפי.

17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד היועץ, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות היועץ לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתחייקות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

היועץ מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ליועץ מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהיועץ, וכל זכות של היועץ לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל. יובהר כי בטרם המזמין ישתמש בזכות הקיזוז, הוא יודיע ליועץ על כוונתו להשתמש בה בהתראה של 14 ימים מראש, ויאפשר לו לתקן את ההפרה בפרק זמן זה, ככל והיא ניתנת לתיקון.

NT-10-2259CO מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל נגרישים

1006-1007

פיק: גיא כ"ץ

גרסה: 0.16

סטטוס:

ג.כ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
514677535

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהיועץ יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהיועץ קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או היועץ לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או היועץ בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6 במידה והיועץ כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות היועץ לפי חוזה זה.

17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי היועץ רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחול, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי היועץ על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

היועץ מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד היועץ. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי היועץ לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי היועץ, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי היועץ ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על היועץ ותשולמנה על ידו.

17.10 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכתורת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

פרויקט:	סביוני גבעת שמאל מגרשים 1006-1007	תבנית: מנהל מודל	מס' חוזה:	NT-10-2259CO
פיק:	גיא כ"ץ	גרסה:	0.16	סטטוס:

ג.כ

לקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין
שמאל החדשה בע"מ
514677525

אני חתום
 גבעת שמואל החדשה בע"מ
 ח.פ. 514677533
 [שם צד א']
 המזמין

גיא כ"ץ
 היועץ

החם - ר"ח
 אני החתום אפרק חנו עו"ד/ ר"ח מרח' גב ח'ר מאשר כי הי"ה כ"א הם
 שחתמו בשם היועץ על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את
 היועץ לעניין זה.

תאריך: 27/7/23
 חתימה וחותמת עו"ד/ ר"ח: החם - ר"ח
אפרק חנו
רואי חשבון

גבעת שמואל החדשה בע"מ
 ח.פ. 514677533

ג.כ

NT-10-2259CO מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: מנהל מודל

גרסה: 0.16

פרויקט: סביבת גבעת
 שמואל מורשים
 1006-1007
 יא כ"ץ

90ק:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"**הפרויקט**" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בגבעת שמואל, סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"**התכנית**" או "**המקרקעין**" - תכנית בנין עיר מס' 427-0218768 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ-6191, חלקות 84, 85, מגרשים 1006, 1007.

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן היועץ הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. היועץ מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - גבעת שמואל.

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: מרול אטמן

2.10 עבור קבלת העבודה, על היועץ להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360" וכל תוכנה אחרת נוספת אשר נדרשת לניהול המודל, לביצוע סופרפוזיציה והשירותים המפורטים ב**נספח ב'** שבחוזה זה.

העבודה תבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM בענן - "BIM360" השייך למזמין (להלן: "**הענן**"), שם תבוצענה עבודות התכנון, ניהול ושמירת המודל, שמירת קבצי ה-REVIT וכלל הקבצים והתוכניות של היועץ והמתכננים המובילים. זאת, לאחר מתן ההרשאות לכניסה לעבודה בענן ע"י המזמין ליועץ ולמתכננים והיועצים בפרויקט, והכל בהתאם להנחיות המזמין.

שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (DWG/PDF/PLT), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצעו באמצעות תוכנה כדוגמת @view (להלן: "**התוכנה**"). כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד, או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 10.6 לחוזה, יובהר כי זכויות הקניין בענן ובתוכנה שייכות למזמין, ובלבד ששולם שכר היועץ בהתאם להוראות חוזה זה. היועץ אינו רשאי להשתמש בענן ובתוכנה שלא לצורך הפרויקט.

3.2 בעלי המקצוע במשרד היועץ הם:

- א. ראש צוות: גיא כ"ץ
- ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד היועץ לצורך מתן שירותי היועץ ע"פ חוזה זה: [שדה נוסף 5]

3.4 המנהל הראשי במשרד היועץ הוא אדריכל/מהנדס: גיא כ"ץ

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרותי היועץ.
- ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- ד. מבוטל.
- ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן: 100%

פרויקט:	סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007	תבנית: מנהל מודל	מס' חוזה:	NT-10-2259CO
פיק:	גיא כ"ץ	גרסה:	סטטוס:	
		0.16		

ג.כ

משרד הנדסה ופיקוח
הנדסה ופיקוח בע"מ

51467533

נספח "ב"שירותי היועץ – ניהול מודל בים ותאום מערכות

1. כללי:

1.1 שירותי היועץ יכללו:

ככלל, תכולת העבודה מתייחסת לכל שלבי הפרויקט, לכל קומות הבניין מתחתית קומת החניון התחתונה ועד לקומת הגג העליונה ביותר ועד בכלל ובכלל זה:

1.1.1 ניהול מודל בים:

- א. מתן הדרכה למזמין ולמתכנני הפרויקט על העבודה ב BIM ועל תכנת הרביט ככל ויידרש.
- ב. בירור תכניות הפרויקט עם האדריכל, הקונסטרוקטור ושאר המתכננים האלקטרו-מכאניים (מז"א, אינסטלציה, חשמל וכדומה), התייעצות ותיאום עם המתכננים.
- ג. כתיבת BEP בהתאם לדרישות המזמין.
- ד. ניהול, תחזוקה ועדכון אתר מודל הפרויקט בענן של המזמין ומתן הרשאות שימוש ליועצים ומתכננים.
- ה. היערכות וניהול ישיבת התנעת העבודה ב BIM.
- ו. בניית מודל תלת ממדי בתכנת REVIT בענן המזמין, הכולל את תכניות המתכננים והיועצים, עדכנו ותחזוקתו לאורך כל חי הפרויקט.
- ז. מבוטל.
- ח. מענה וליווי המתכננים בעבודה במודל.
- ט. ניהול ישיבות התכנון ב BIM עם מנהל הפרויקט מטעם המזמין.
- י. השתתפות בישיבות תכנון וישיבות אתר לאורך כל חי הפרויקט ככל ונדרש.
- יא. הכנת פרוגרמת תיאום מערכות במבנים, מתן הנחיות והכנת תכניות, אשר יכללו בין היתר את הפרטים הבאים:
 - תיאום מערכות אלקטרו-מכאניות.
 - תיאום תשתיות תת"ק במגרשים.
 - מבוטל.
 - מעברים אנכיים ואופקיים בתקרות וקירות.
 - חתכים ופתרונות נקודתיים.
 - תאום מעברי מערכות כגון וספרינקלרים, ביוב, ניקוז, תעלות חשמל ומז"א וכדומה בינם לבין עצמם ולבין הקונסטרוקציה.

NT-10-2259CO מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

גיא כ"ץ

פיק:

גרסה: 0.16

סטטוס:

ג.כ

שם המנהל והדפוס הע"מ

514677533

שם המנהל והדפוס הע"מ

- תכניות סופרפוזיציה צבעוניות ומפורטות.
- יב. ייעוץ ומתן הנחיות לצוות התכנון לעקרונות העברת המערכות בהתבסס על המודל.
- יג. ניהול משימות והפקת דוחות התנגשויות בתוך המודל.
- יד. מענה לכל המתכננים יועצים ולקבלנים באתר ובפרויקט בכל חיי הפרויקט.
- טו. מעקב ומתן סטאטוס ביצוע התקדמות הביצוע אל מול לוח מקורי.
- טז. מבוטל.
- יז. עם סיום הפרויקט, העברת כל החומרים למזמין לשמירה בשרתי החברה.
- יח. תכנון ותיאום המערכות יתבצע בתלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן – "BIM360" של המזמין, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים מן האדריכלים והיועצים האחרים באמצעות BIM ותוכנה כדוגמת @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות מערכת זו בלבד.

1.1.2 תאום מערכות:

- א. בירור תכניות הפרויקט עם האדריכל, הקונסטרוקטור ושאר המתכננים האלקטרו-מכאניים (מז"א, אינסטלציה, חשמל וכדומה), התייעצות ותיאום עם המתכננים.
- ב. בניית מודל תלת ממדי בתוכנת REVIT וב BIM, הכולל את תכניות כל המתכננים והיועצים.
- ג. הכנת פרוגרמת תיאום מערכות במבנים, מתן הנחיות והכנת תכניות ומפרטים טכניים, אשר יכללו בין היתר את הפרטים הבאים:
 - תיאום מערכות אלקטרו-מכאניות.
 - תיאום תשתיות תת"ק במגרשים.
 - מרכז אנרגיה.
 - מעברים אנכיים ואופקיים בתקרות וקירות.
 - חתכים ופתרונות נקודתיים.
 - תאום מעברי מערכות כגון וספרינקלרים, ביוב, ניקוז, תעלות חשמל ומז"א וכדומה בינם לבין עצמם ולבין הקונסטרוקציה.
 - תכניות סופרפוזיציה צבעוניות ומפורטות.
- ד. ייעוץ ומתן הנחיות לצוות התכנון לעקרונות העברת המערכות בהתבסס על המודל.
- ה. תכנון תיאום המערכות יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים מן האדריכלים והיועצים האחרים

NT-10-2259CO מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007

סטטוס:

גרסה: 0.16

פיק: גיא כ"ץ

ג.כ

514677535
משרד החינוך והספורט
משרד החינוך והספורט

באמצעות BIM ותוכנת @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות מערכת @view בלבד.

1.2. המהנדס, צוות עובדים ואמצעים של היועץ:

- א. המהנדס הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין.
- ב. המהנדס הבכיר ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא הגבלה.
- ג. המהנדס הבכיר יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.
- 1.3. על היועץ לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל קטע וכל שלב ולפני כל שירות חלקי. אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שיידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב הבא.
- 1.4. היועץ יידרש לבצע את ייעוץ תיאום המערכות גם על סקיצות אדריכליות, גם על תכנון מוקדם וגם על תכנון לא סופי, וזאת לרמה שתידרש ותוגדר ע"י האדריכל ו/או מנהל הפרויקט.
- 1.5. יועץ תיאום המערכות יציג אלטרנטיבות תכנוניות לקבלת החלטות על חלופות לתכנון המערכות.
- 1.12. זכותו המלאה של המזמין להחליף את היועץ במקרה של אי עמידה בתנאים המפורטים בנספחים א'-ח', ללא כל זכות לטענה ו/או דרישת פיצוי ע"י היועץ.
- 1.13. קיימת אפשרות למזמין לקיזוז / מתן קנסות עקב אי עמידה בתנאים המפורטים בנספחים א'-ח'.

2. הגדרות:

- 2.1. "ייעוץ מוקדם" - סכמה המתארת את המערכת האדריכל, הקונסטרוקטיבית כולל המערכות האלקטרו-מכאניות של המבנה ואת חומרי הבניה של חלקי השלד.
- 2.2. "ייעוץ סופי" - חלופות לפי סוגי הבניה השונים ערוך בהתאם לחוק התכנון והבניה, בהתאם לתקנים הישראליים ובינלאומיים ובהתאם להנחיות והוראות המזמין.
- 2.3. "תכניות סופיות" - תכניות שלאחר אישורן ניתן יהיה לעבד את המסמכים הטכניים לביצוע המבנה.
- 2.4. מבוטל.
- 2.5. "פיקוח עליון" - פיקוח עליון על הקמת מערכות האלקטרו-מכאניות בהתאם למודל, כולל מתן פתרונות בשטח.

3. שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

פרויקט:	סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007	תבנית: מנהל מודל	מס' חוזה: NT-10-2259CO
ספק:	גיא כ"ץ	גרסה: 0.16	סטטוס:

ג.כ

© 2017, ברגמן ושות' עורכי-דין
שמואל החדשה בע"מ
51467533

העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן :

3.1 ייעוץ מוקדם :

- א. קבלת תדריך תכנון מנציג המזמין.
- ב. בירור הפרוגרמה עם נציג המזמין, האדריכל והקונסטרוקטור בכל הקשור למערכת הקונסטרוקטיבית של המבנה, ועם המתכננים האלקטרו-מכאניים בכל הקשור למערכות האלקטרו-מכאניות והתשתיות, בירורים באתר במידת הצורך, חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם היועצים האחרים.
- ג. ייעוץ, מתן הנחיות וקביעת עקרונות לצוות התכנון בנוגע להעברת המערכות האלקטרו-מכאניות.
- ד. הכנת מודל תלת ממדי ראשוני בתכנת REVIT במתודולוגיית BIM, בענן "BIM360" השייך למזמין, הכולל את תכניות האדריכלות והסכמה הקונסטרוקטיבית הראשונית.
- ה. המצאת דו"ח הכולל תיאור השיטות, יתרונות וחסרונות, והיבטי נגישות, תפעול ותחזוקה וכיו"ב.
- ו. השתתפות בדיוני התקדמות שיקבעו ע"י המנהל. השתתפות בישיבות היועצים והמתכננים בקשר לתכנון המערכות בפרויקט. בירורים בגופים המוסמכים ואצל גורמים אחרים בקשר לבעיות טכניות, חוקיות וכיו"ב הקשורות בתחום תיאום התשתיות, המערכות ובכלל.
- ז. מסירת הנתונים, הפרוגרמה וחווית הדעת למזמין, ליועץ וכן ליועצים ולמתכננים ולכל גורם אחר שייקבע על ידי המזמין.

3.2 ייעוץ סופי :

- א. ייעוץ לאדריכל, לקונסטרוקטור ולמתכננים האלקטרו-מכאניים בכל הנוגע לתיאום המערכות בשלב התכנון הסופי. ייעוץ לתכנון תיאום המערכות בהתאם לאלטרנטיבה שתיבחר על ידי המזמין בתיאום עם המזמין, המתכננים וכל יתר היועצים של המזמין.
- ב. עדכון מודל תלת ממדי לשלב סופי בהתאם לאלטרנטיבה שנבחרה בתכנת REVIT מתודולוגיית BIM, בענן "BIM360" השייך למזמין, הכולל את תכניות האדריכלות, הקונסטרוקציה והמערכות האלקטרו-מכאניות הסופיות.
- ג. מתן המלצות לאדריכל, לקונסטרוקטור ולמתכננים האלקטרו-מכאניים לתיאום המערכות למזמין ולמתכננים בכתב ו/או על ידי שרטוטים, חתכים כולל פתרון פרטים ייעודיים.
- ד. ייעוץ לאדריכל, לקונסטרוקטור ולמתכננים האלקטרו-מכאניים להכנת תכניות לאישור סופי של המזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.
- ה. תיאום התכנון המוקדם מול יתר הגורמים הנדרשים כהכנת רקע לתכנון היועץ ואישור התכנון הסופי של היועצים.
- ו. כל יתר הדרוש לתכנון סופי.

3.3 תכנון מפורט :

פרויקט:	סביוני גבעת	תבנית:	מנהל מודל	מס' חוזה:	NT-10-2259CO
	שמואל מגרשים				
	1006-1007				
990:	גיא כ"ץ	גרסה:	0.16	סטטוס:	

ג.כ

© כל הזכויות שמורות
514677533

- א. קבלה וקליטת תכניות ממוחשבות של האדריכל, הקונסטרוקטור והמתכננים האלקטרו-מכאניים.
- ז. עדכון מודל תלת ממדי לשלב מפורט לביצוע בתוכנית REVIT מתודולוגיית BIM, בענן – "BIM360" השייך למזמין, הכולל את תכניות האדריכלות, הקונסטרוקציה והמערכות האלקטרו-מכאניות המפורטות לביצוע.
- ב. הפקת תכניות תיאום מערכות ממוחשבות הנגזרות מתוך המודל התלת ממדי והצעת פתרונות טכניים של שילוב מערכות בצמתים בעייתיים, תוך התחשבות במגבלות אדריכליות וקונסטרוקטיביות.
- ג. הכנת חתכים וורטיקליים למעבר מערכות במקומות בעייתיים וטיפוסיים.
- ד. בדיקת תכניות המתכננים מהיבט אחזקה ונגישות לאחזקה והצגת דרישות לביצוע שינויים בהתאם.
- ה. ייעוץ לאדריכל וליועצים האחרים בקשר לפירים, להכנות תבניות, לתשתיות וכיו"ב.
- ו. הפצת חומר לכל יועץ בנפרד וטיפול עד למציאת פתרונות סופיים ומאושרים לביצוע.
- ז. ביקורת כל התכניות של האדריכל והיועצים השונים כדי לוודא שהתכנון תואם את דרישות תיאום המערכות. בדיקת תכניות כל המתכננים והיועצים האחרים בפרויקט לבחינה ואישור בכל התחומים. באחריות היועץ לקיים ישיבות ייעודיות להסבר התכנון ומתן חוות דעתו בכל תחומי התכנון בפרויקט הנוגעים לתיאום תשתיות ומערכות. באחריות היועץ להעביר התייחסות בכתב ו/או על גבי התכניות של כל אחד מן היועצים ו/או המתכננים.
- ח. מבוטל.
- ט. אישור כי התכניות המפורטות מתואמות לביצוע.
- י. הפקת והפצת תכניות וחתימה צבעוניים לביצוע באתר.
- יא. מבוטל.
- יב. מבוטל.

3.4 פיקוח עליון:

- א. הפיקוח העליון של היועץ על ביצוע העבודות יכלול:
- ייעוץ והמלצה למנהל לגבי פתרונות לפתרון תיאום מערכות באזורים שהקבלן מתריע עליהם כבעייתיים.
 - ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובברורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודות ובפיקוח העליון עליהן.
 - מתן ייעוץ לפתרונות במקרים של כשלים בבצוע העבודות לעומת

NT-10-2259CO מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

פסק: גיא כ"ץ

גרסה: 0.16

סטטוס:

ג.כ

© קוסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

משרד עו"ד חן ושות' בע"מ

ח.פ. 514677533

התכנון.

- סיוע למזמין במתן מענה לפניות אליו בקשר לתכנון ובצוע העבודות.
- השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע העבודות ומתן חוות דעת מקצועית במסגרת תביעות משפטיות שיוגשו, אם יוגשו, נגד המזמין בקשר לפרויקט ולאתר.
- כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הבניה.
- השתתפות בישיבות תיאום תקופתיות.

- ב. אין היועץ רשאי לתת הוראות במישרין לקבלנים או לנהל משא ומתן עם הקבלנים ביחס למחירים או לדרכי ביצוע אלא באמצעות נציג המזמין.
- ג. ייעוץ למזמין בדבר אחזקת המתקן.

4. אופציה לבחירת המזמין:

א. הקבלנים יהיו רשאים להציע פתרונות אדריכליים, קונסטרוקטיביים ואלקטרו-מכאניים, פתרונות שונים מהפתרונות שהוצעו ע"י היועץ. היועץ ייעץ למזמין בבחינת הצעות הקבלנים ולאחר בחירת הקבלנים יסייע למזמין באשור התכנון שיוגש ע"י מהנדס מטעם הקבלן ובפקוח על הביצוע. לצורך כך ישתתף היועץ בפגישות, יבדוק תכניות ומסמכים אחרים שיוגשו ע"י הקבלן, יעביר את המלצותיו לדחייתם/לאישורם ו/או את הערותיו לתכנון המוצע, ויבצע פיקוח עליון.

5. היועץ מתחייב לשמור על דיסקט ואורגינלים של התוכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.
6. נציג המזמין רשאי להזמין מהיועץ את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שיפורט בנספח ד'.
7. יובהר כדלקמן:
- א. העבודה הממוחשבת בפרויקט תיערך בתכנת REVIT במתודולוגיית BIM, בענן – "BIM360" השייך למזמין, על היועץ לדאוג לעמדות עבודה וכ"א מוכשר במשרדו בהתאם.
- ב. כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוטענו למערכת ה-BIM ול-view@, תעבורת המידע היחידות הקבילות בפרויקט.

NT-10-2259CO מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים

1006-1007

ספק: גיא כ"ץ

גרסה: 0.16

סטטוס:

ג.כ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

שמואל החושף בע"מ

514677533 פ.ד.

נספח "ג"לוח זמנים ושילוב עבודה

1. לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.
2. היועץ וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.
3. היועץ ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.
4. העביר המזמין ליועץ הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן היועץ את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא ליועץ הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י היועץ בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.
5. אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת ההסכם יעביר היועץ לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.
6. התקדמות תכנון תיאום המערכות תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדריכל והיועצים, ללא זכות לתוספות שכר.

הנדסה בע"מ
514677533

NT-10-2259CO מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

סביוני גבעת
שמואל מגרשים

1006-1007

גיא כ"ץ

ספק:

גרסה: 0.16

סטטוס:

ג.כ

נספח "ד"שכר היועץ

1. תמורת ביצוע שירותי היועץ, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין ליועץ בשעורים כדלקמן:
 - 1.1 תמורת ביצוע שירותי היועץ ישולם סכום קבוע ומוחלט של 170,500 ש"ח (במילים מאה ושבעים אלף וחמש מאות ש"ח) סה"כ, הכולל:
 - עבור ניהול מודל הפרויקט וליווי תאום המערכות: 95,500 ש"ח
 - עבור ניהול המודל התלת-מימדי בפלטפורמת BIM-360: 75,000 ₪
 - חלוקת התמחור לפי שימושים:
 - 1.1.1 תאום מערכות חניונים 133,000 ₪
 - 1.1.2 תאום שטחי מסחר 12,500 ₪
 - 1.1.3 תאום מבואות ושטחים משותפים 15,000 ₪
 - 1.1.4 תאום מערכות מגרשים/קרע 10,000 ₪
 - סה"כ: 170,500 ₪
 - 1.2 מבוטל.
2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בגין 07/07/2022 (העומד על 239.4331 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
3. למען הסר ספק:
 - 3.1 שכר הטרחה יחושב כמכפלת יחידת הדיור שבתכנון ושכנונות המזמין לבצעם בכל קטע וקטע של הפרויקט במועדו (לדוגמא: אם בקטע א' בכוונת המזמין לבצע 60 יח"ד, והיועץ נדרש לתכנן להקמת 60 יח"ד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן יח"ד בלבד, גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים).
 - 3.2 מובהר כי שכר היועץ ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוסים המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה (קונבנציונאלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין.
 - 3.3 שכר היועץ כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
 4. בנוסף לכל תשלום ישולם ליועץ מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י היועץ והמצאת כל אישור נוסף עפ"י דין.
 5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא שכל עבודות התכנון הכלולות בשכר היועץ הושלמו וכל המסמכים והתוכניות נמסרו למזמין.

שמואל החזקה בע"מ
514677533

פרויקט:	סביוני גבעת	תבנית: מנהל מודל	מס' חוזה:	NT-10-2259CO
שמואל מגרשים				
1006-1007				
ספק:	גיא כ"ץ	גרסה:	0.16	סיוטוט:

ג.כ

נספח "ה"תשלומי שכר היועץ

1. שכר היועץ ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי היועץ כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:
 - א. לאחר הפקת הנחיות לבניית המודל מול היועצים בפורמט BIM 10%
 - ב. עם בניית מודל המבנה והמערכות והפקת דו"ח התנגשויות בחניונים 40%
 - ג. לאחר גמר עדכון המודל על פי חתכים ופתרונות תאום המערכות והשלמת תכניות לביצוע 40%
 - ד. במהלך הפיקוח העליון 10%
2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם ליועץ מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו.
3. היועץ יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.
4. המזמין ישלם את שכר היועץ בטווח של 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

הנדסאי
 שמואל מגרשים
 514677577

פרויקט: סביוני גבעת
 שמואל מגרשים
 1006-1007
 ספק: גיא כ"ץ

תבנית: מנהל מודל
 גרסה: 0.16

מס' חוזה: NT-10-2259CO
 סטטוס:

ג.כ

נספח "ו"

תאריך: 19/07/2023

לכבוד

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו 1ג', אור יהודה
514677533

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת גיא כ"ץ / הפועל בשם חברת גיא כ"ץ / המספק שירותים לחברת גיא כ"ץ
*, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי גיא כ"ץ, המבצעת עבורכם מנהל מודל בפרויקט סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל גיא כ"ץ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
"מידע חסוי" – מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י גיא כ"ץ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

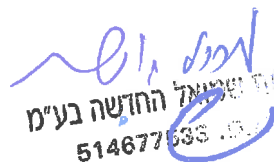


גיא כ"ץ

שם: גיא כ"ץ

ת.ז: 029254380

כתובת: האסיף 17, חיפה


514677533

*מחק את המיותר

מס' חוזה: NT-10-2259CO

סטטוס:

תבנית: מנהל מודל

גרסה: 0.16

פרויקט: סביוני גבעת שמואל מגרשים

1006-1007

990: גיא כ"ץ

נספח "ז"מפרט ביטוחי היועץ

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של היועץ ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של היועץ והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"), כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנוזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ-20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של היועץ ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד הביטוחי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי היועץ והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד הביטוח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

- א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
- ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לויתור על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- ג. כמו כן היועץ מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.

פרויקט: סביוני גבעת תבנית: מנהל מודל מס' חוזה: NT-10-2259CO
שמואל מגרשים 1006-1007
גיא כ"ץ 790
גרסה: 0.16 סטטוס:

השמות החתומים
ברגמן ושות' ע"מ
51467753
נר

ד. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

משרד המשפטים
מנהל החקירה בע"מ
514677836

מס' חוזה: NT-10-2259CO

סטטוס:

תבנית: מנהל מודל

גרסה: 0.16

פרויקט: סביון גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

גיא כ"ץ

ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "11"
אישור על קיום ביטוחי היועץ

אישור קיום ביטוחים		תאריך הנפקת האישור(DD/MM/YYYY)	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
שם אפי מגורים בע"מ ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-ישראל" ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם	שם	☒ שירותים - 085	☒ מזמין שירותים
ת.ז.פ.ח/פ.ח/צ.ח/5200034760	ת.ז.פ.ח/פ.ח/צ.ח/5200034760		
מען יוני נתניהו ג1, אור-יהודה	מען		

כיסויים						
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	
					מטבע	סכום
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח						
צד ג'					שקל	לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה.
אחריות מעבידים					שקל	לתובע, לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה.
אחריות מקצועית					שקל	לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה.
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): *						
038						

חתימת האישור
המבטח:

NT-10-2259CO מס' חוזה:

טטטוט:

תבנית: מנהל מודל

גרסה: 0.16

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים
1006-1007

פסק: גיא כ"ץ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין
שמואל החדשה בע"מ

514677536

er but

ביטול/שינוי הפוליסה *

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

מחלקת המכירה
מחלקת המכירה בע"מ
51467753

מס' חוזה: NT-10-2259CO

תבנית: מנהל מודל

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

סטטוס:

גרסה: 0.16

פיק: גיא כ"ץ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ח"רשימת התוכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

1. מודל תלת ממדי בתוכנית REVIT וב BIM הכולל את תכניות כל המתכננים והיועצים.
 2. תכניות, חתכים ופרטים של תיאום המערכות מתוך המודל התלת ממדי.
 3. מובהר בזאת שהתוכניות יוכנו לפי ביצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
 4. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודיון, לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 - "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".
- כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

שמואל החדשה בע"מ
514677333

NT-10-2259CO מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

פרויקט: סביוני גבעות

שמואל מגרשים

1006-1007

גיא כ"ץ

ספק:

גרסה: 0.16

סטטוס:

ג.כ

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

גבעת שמואל החדשה בע"מ
 יהונתן נתניהו 1ג', אור יהודה
 514677533

(המזמין)

אני הח"מ גיא כ"ץ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- גבעת שמואל בקשר עם תיאום מערכות וניהול מודל בים, מאשר בזאת שהעבודות הני"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

 גיא כ"ץ


 שמואל החדשה בע"מ
 514677533

מס' חוזה: NT-10-2259CO

תבנית: מנהל מודל

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

סטטוס:

גרסה: 0.16

ספק: גיא כ"ץ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "י"דוגמא לנוסח הצהרת היועץ בדבר היעדר תביעות

לכבוד

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו 1ג', אור יהודה
514677533

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקריות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר גבעת שמואל עפ"י חוזה מיום 19/07/2023 או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.
עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

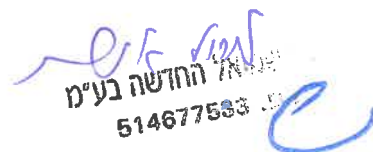
חתימה וחתימת היועץ:

 גיא כ"ץ

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ח
שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה")
ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח: _____


514677533

NT-10-2259CO

מס' חוזה:

תבנית: מנהל מודל

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

סטטוס:

גרסה: 0.16

ספק: גיא כ"ץ

© זקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין